

Karteikarten Unechtes Unterlassungsdelikt — Prüfungsschema § 13 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeiner Teil · Unterlassen · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Was prüft man unter I. Abgrenzung von Tun und Unterlassen?

Vorab ist der strafrechtliche Anknüpfungspunkt zu bestimmen, denn nur bei einem Unterlassen ist über § 13 StGB zu prüfen. Die Rechtsprechung stellt bei mehrdeutigem Verhalten auf den Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit ab; eine verbreitete Literaturansicht knüpft an den Einsatz von Energie in Richtung auf den Erfolg an. Liegt ein aktives Tun vor, ist das Begehungsdelikt vorrangig zu prüfen; das Unterlassen tritt dann regelmäßig zurück.

KARTE 2 / 9

Objektiver Tatbestand — 1. Erfolgseintritt: Was ist damit gemeint?

Der tatbestandliche Erfolg des in Bezug genommenen Delikts muss eingetreten sein, etwa der Tod eines anderen Menschen bei § 212 StGB oder die Gesundheitsschädigung bei § 223 StGB. Ohne Erfolgseintritt kommt allenfalls ein Versuch des Unterlassungsdelikts in Betracht.

KARTE 3 / 9

Objektiver Tatbestand — 2. Nichtvornahme der gebotenen Handlung: Was ist damit gemeint?

Der Täter hat die Handlung nicht vorgenommen, die zur Abwendung des Erfolges objektiv geboten war. Geboten ist die Rettungshandlung, die aus der Sicht eines besonnenen Beobachters die größte Erfolgsaussicht bietet; die Vornahme einer anderen, ungeeigneten Handlung steht dem Unterlassen gleich.

KARTE 4 / 9

Objektiver Tatbestand — 3. Physisch-reale Möglichkeit der Erfolgsabwendung: Was ist damit gemeint?

Dem Täter muss die gebotene Handlung im Tatzeitpunkt individuell möglich gewesen sein — er muss also nach seinen persönlichen Fähigkeiten und den äußeren Umständen zur Rettung in der Lage gewesen sein. Fehlt die Handlungsfähigkeit, scheidet ein Unterlassen im Rechtssinne aus.

KARTE 5 / 9

Objektiver Tatbestand — 4. Quasi-Kausalität: Was ist damit gemeint?

Das Unterlassen ist quasi-kausal, wenn die gebotene Handlung nicht hinzugedacht werden kann, ohne dass der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfielen. Da es sich um einen hypothetischen Verlauf handelt, ist die Formel der *conditio sine qua non* nur umgekehrt anzuwenden; bloße Risikoerhöhung genügt nach h. M. nicht.

KARTE 6 / 9

Objektiver Tatbestand — 5. Garantenstellung, § 13 I StGB: Was ist damit gemeint?

Der Täter muss rechtlich dafür einzustehen haben, dass der Erfolg nicht eintritt. Nach der heute h. M. (Funktionenlehre) sind zu unterscheiden: Beschützergaranten, die ein bestimmtes Rechtsgut umfassend vor Gefahren zu schützen haben, und Überwachergaranten, die für eine bestimmte Gefahrenquelle verantwortlich sind.

KARTE 7 / 9

Objektiver Tatbestand — 6. Entstehungsgründe der Garantenstellung: Was ist damit gemeint?

Beschützergarant ist, wer aufgrund enger natürlicher Verbundenheit (Ehe, Verwandtschaft in gerader Linie), einer engen Gemeinschafts- oder Gefahrengemeinschaft, tatsächlicher Übernahme einer Schutzfunktion oder einer Amtsstellung zum Schutz berufen ist. Überwachergarant ist, wer eine Gefahrenquelle im eigenen Herrschaftsbereich beherrscht (Verkehrssicherungspflichten), wer durch pflichtwidriges Vorverhalten eine nahe Gefahr geschaffen hat (Ingerenz) oder wer für das Verhalten Dritter einzustehen hat (Aufsichtspflichten).

KARTE 8 / 9

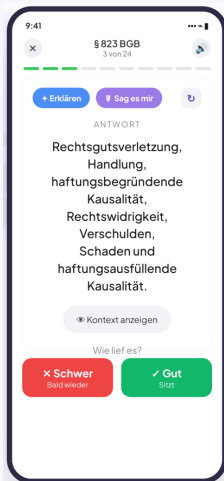
Objektiver Tatbestand — 7. Objektive Zurechnung: Was ist damit gemeint?

Der Erfolg muss sich als Verwirklichung gerade der Gefahr darstellen, deren Abwendung die Garantenpflicht bezweckt (Pflichtwidrigkeitszusammenhang). Bei atypischen Verläufen oder eigenverantwortlicher Selbstgefährdung des Opfers ist die Zurechnung gesondert zu erörtern.

KARTE 9 / 9

Objektiver Tatbestand — 8. Entsprechensklausel, § 13 I a. E. StGB: Was ist damit gemeint?

Das Unterlassen muss der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entsprechen. Bei den reinen Erfolgs- und Verursachungsdelikten hat die Klausel regelmäßig keine eigenständige Bedeutung; erhebliche Bedeutung erlangt sie bei verhaltensgebundenen Delikten, deren Tatbestand eine besondere Begehungsform voraussetzt (etwa Täuschung, Nötigung oder Misshandlung).



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.